RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.315.025 ESPÍRITO SANTO

RELATOR	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
RECTE.(S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)	: EDEMIR BARBOSA
ADV.(A/S)	: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS
RECDO.(A/S)	: ROBSON HELDER SANTOS SILVA
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDoc. 213, fl. 78), assim ementado:

> PENAL. APELAÇÃO. ART 121, §2° DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI FEDERAL. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CAUSUÍSTICA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, CONDENAÇÃO SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DAS DEFESAS PROVIDOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. I - O recurso que torna impossível a defesa da vítima - que poderia ser o tiro pelas costas - só seria atribuído, segundo os depoimentos e exames acostados aos autos, a um dos acusados, havendo vários disparos realizados pela frente, a maioria abaixo da linha da cintura e um único disparo com orifício de entrada pelas costas. II - De acordo com as circunstâncias narradas pelas testemunhas, a forma como praticada a conduta afasta a traição, a emboscada e a dissimulação. Qualificadora do art. 121, §2°, inciso IV do CP, está contrária à prova dos autos. III - Provimento dos recursos defensivos, para determinar a realização de novo júri, restando prejudicado o apelo ministerial.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

Consta dos autos que ROBSON HELDER SANTOS SILVA e EDEMIR BARBOSA foram condenados pelo Conselho de Sentença pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do Código Penal, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (Doc. 155).

Interposto recurso de apelação pelos recorridos, foi ele provido para determinar a realização de novo júri e julgado prejudicado o apelo do MPF (Doc. 213, fls. 53-78).

No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, o MPF, afirma que o acórdão violou o artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal (Doc. 213, fls. 96-106).

Em suas razões, afirma que *"[a]inda que não se concorde com a conclusão do Tribunal do Júri, não se pode afirmar, como fez o acórdão recorrido, que a aplicação da qualificadora se deu contra os elementos colacionados nos autos"* (eDoc. 213, fls. 104).

Assevera que *"havendo prova suficiente apta a embasar o veredicto alcançado pelo corpo de jurados, não pode o Tribunal revisor afastar a condenação por discordar da interpretação das provas. Foi o que aconteceu na hipótese analisada"* (Doc. 213, fls. 104).

Sustenta que "*[a]s decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são soberanas, inafastáveis, salvo se completamente destoantes da prova dos autos, o que, como visto não ocorreu no caso dos autos. Por isso, o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região não poderia anular a decisão proferida pelo Tribunal Popular*" (Doc. 213, fls. 105).

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso *"reformar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região."* (Doc. 213, fls. 106).

A Corte de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF e que a alegada violação constitucional é reflexa (Doc. 214, fls. 93-95).

Em sede de agravo, o MPF refutou os referidos óbices (Doc. 214, fls. 108-116).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

Remetidos os autos a esta SUPREMA CORTE, foi determinada a devolução à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do Tema 1.087 de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (eDoc. 221, fls. 11-12).

Após Juízo negativo de retratação pela Corte de origem, sob o fundamento de inexistência de hipótese de aplicação do Tema 1.087, os autos retornaram a esta SUPREMA CORTE (eDoc. 241).

É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).

Eis os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 213 - fls. 101-103):

> V. DA REPERCUSSÃO GERAL
>
> (...)
>
> Sob a égide deste dispositivo, somente restará caracterizada a repercussão geral das questões discutidas no processo que transcendam os interesses subjetivos dos litigantes, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
>
> Com efeito, há de ser aqui reconhecida a repercussão geral, na medida em que os interesses defendidos pelo Ministério Público Federal estão afetos à preservação da garantia constitucional da soberania dos veredictos, princípio fundamental para o próprio Estado Democrático do Direito.
>
> O Tribunal popular representa a participação dos cidadãos na função jurisdicional do Estado e, por isso, a preservação da soberania de seus julgamentos é questão afeta a toda sociedade, extravasando os limites subjetivos do próprio processo, pois diz respeito a princípios constitucionais e institutos jurídicos fundamentais do ordenamento brasileiro.
>
> Assim, é patente a existência de repercussão geral do tema constitucional suscitado neste recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Entendo que, apesar do esforço argumentativo do recorrente, não

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.

Quanto ao mais, estes foram os fundamentos constante do voto vencedor para determinar a realização do novo júri (eDoc. 213, fls. 53-78):

> (...)
>
> O parecer ministerial traz a síntese da denúncia e das razões apresentadas pelas partes, no que adoto e transcrevo os seguintes trechos:
>
> > (...) narra a denúncia que, no dia 22 de outubro de 1997, por volta das 18h30min, no período da tarde, em frente ao Colégio Estadual Emir de Macedo Gomes, no Município de Linhares, Espírito Santo, Robson Helder Santos Silva, que era Policial Rodoviário Federal, ao verificar a presença da vítima Jovina de Jesus Barbosa próximo à viatura policial que era por ele conduzida, efetuou disparo de arma de fogo, atingindo a vítima e fazendo-a cambalear.
> >
> > Ato seguinte, o segundo réu, Edemir Barbosa, Policial Militar, que também se encontrava em um ponto de ônibus próximo ao local dos fatos, de lá teria saído e atirado contra a vitima, Jovina de Jesus Barbosa, pelas costas, fazendo com que esta tombasse de vez em razão das lesões sofridas, o que teria ocasionado o seu falecimento, razão pela qual teriam os réus praticado o crime de homicídio, na forma consumada, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
> >
> > O recurso do Ministério Público Federal pugna pela majoração da pena-base aplicada em razão de circunstâncias, no seu entendimento, judiciais presentes, em síntese, da configuração de elevada culpabilidade, derivada do fato de a ocupação profissional exercida pelos réus ser de policial, o que lhes permitia ter maior controle no uso de armas de fogo e, por consequência, maior reprovabilidade da conduta por eles perpetrada. Maus

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

> antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado em desfavor do réu Robson Helder dos Santos, pela prática do crime de concussão, em processo que teve trâmites junto à Justiça Federal do Espírito Santo.
>
> (...)
>
> As razões de apelação do réu Edemir e do outro réu, Robson, contêm preliminares idênticas: no que se refere especificamente à declaração de nulidade, por conta de eventual ocorrência de ofensa ao princípio do Promotor natural; a segunda preliminar encetada se refere a uma suposta violação ao art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de degravação e transcrição do registro da sessão.
>
> Especificamente, o réu Robson aponta ainda, como preliminar, violação ao princípio da presunção de inocência, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria proferido juízo condenatório sob influência de menção a fatos desabonadores trazidos da tribuna pelo Ministério Público Federal, e, no mérito, pela anulação do julgamento, sob o argumento de que teria ocorrido um julgamento teratológico, em desconformidade com as provas apresentadas perante o Conselho de Sentença. Este é o resumo do feito.

Com relação às preliminares suscitadas, conforme já consignei nos debates orais, acompanho o em. Relator para rejeitar todas elas.

No mérito, divirjo apenas pontualmente, no caso apenas no tocante a questão da qualificadora do §2º, inciso IV do art. 121 do CP, que trata do homicídio cometido: *"à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido".*

Não se está a valorar ou analisar detalhadamente o conjunto probatório, mesmo porque inadmissível fazê-lo fora das restritas hipóteses do art. 593, III do CPP, em face da soberania dos veredictos prevista no art. 5°, inciso XXXVIII, "c"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

da CRFB/88. No entanto, de acordo com as circunstâncias narradas pelas testemunhas, o contexto e a forma como praticada a conduta afastam por completo a traição, emboscada e a dissimulação.

Isso porque como frisei durante a sessão de julgamento:

> "O que se pode verificar desses depoimentos(..) é que o fato se deu da seguinte forma: a vítima, que, segundo consta, teria doença mental, teria sido interpelada por um dos Policiais, que é um dos acusados, sacou uma faca e foi pra cima da pessoa. Existem testemunhas que dizem que ele foi para cima do Policial Rodoviário, que o Policial se afastava, pedia que ele parasse, ele não parou, os primeiros disparos foram dados pela frente, para baixo, e ainda assim ele prosseguia. Então, o segundo acusado, que seria um Sargento e estaria em um bar próximo, inclusive com o filho, deixou o filho com uma pessoa, foi em socorro do colega, chegou e atirou, esse sim, nas costas da vítima ...
>
> O recurso que torna impossível a defesa da vítima - que poderia ser o tiro pelas costas - só seria atribuído a um dos acusados, porque nós temos o de exame cadavérico, que dá conta de cinco orifícios no cadáver: três dos quais atingiram as pernas dele - dois na altura mais ou menos da parte superior da coxa, um na coxa esquerda, outro na coxa direita, o terceiro um pouco mais abaixo, também na coxa, todos os três de entrada, pela frente, com orifícios de saída caracterizados no corpo de delito, como mostra aqui; mais dois disparos que foram feitos, um pela frente, inclusive, abaixo da região do coração, mais ou menos, região torácica, e um único orifício pelas costas, com saída pela frente, que, pelo relato das testemunhas, poderia ser atribuído, então, ao Sargento Edemir."

Com efeito, fato é que houve o homicídio e que os apelantes são os autores dos disparos, mas a qualificadora, no contraste com a descrição dos fatos e o teor dos depoimentos, está contrária à prova dos autos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

> No mais, reporto-me às notas taquigráficas, que desde já determino sejam juntadas também aos autos.
>
> Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para determinar a realização de novo júri restando prejudicado o apelo ministerial.

Esta CORTE no julgamento do ARE 1.225.185 RG, Rel, Min. GILMAR MENDES, Redator do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tema 1.087, reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário "em que se discute se a realiz*ação de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)*. No julgamento foi fixada a seguinte tese:

> 1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.
>
> 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

Conforme consignado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em juízo negativo de retratação, o caso concreto não guarda similitude com o objeto do Tema 1.087 da repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu que a qualificadora do homicídio foi acolhida em contrariedade às provas constantes dos autos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

Por outro lado, como se observa do acórdão recorrido, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.

Nesse sentido julgados desta CORTE:

> Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de Homicídio. Tribunal do júri. Julgamento anulado pelo tribunal de justiça. Decisão contrária às provas dos autos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental não provido. (ARE 1595307 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-05-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-05-2026 PUBLIC 26-05-2026)

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS.* HOMICÍDIO DUPLAMENTE

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9

> QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 192970 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/1/2021)

> AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
>
> 1. Não cabe, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
>
> 2. Agravo regimental desprovido." (RE 1067698 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código B71C-C8E0-6BD7-3AF0 e senha 9ED5-CB91-8165-72F9